番禺区岗西路石中一路南410米处“4·23”亡人交通事故调查报告

2021年4月23日12时50分，罗于忠驾驶号牌为粤ACJ028重型特殊结构货车行驶至广州市番禺区岗西路石中一路南410米处由东往北右转弯时，与阳德兵驾驶的无号牌两轮电动车发生碰撞，造成阳德兵死亡，车辆损坏的交通事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，且5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上，所有营运车辆两年内死亡责任事故率超过5%。根据有关规定，经区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了由区交通运输局、区住建局、区总工会、区交警大队有关人员组成的“4·23”亡人交通事故调查处理组(以下简称事故调查组)，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和

改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年4月23日11时许，罗于忠（广州市金禹混凝土有限公司（以下简称金禹公司）正式雇佣的驾驶员）根据金禹公司的工作安排，驾驶号牌为粤ACJ028重型自卸货车从位于洛浦街的金禹公司运送混泥土到沙墟机动培训中心工地，完成卸货后在回公司的途中，于12时50分行驶至广州市番禺区岗西路石中一路南410米处由东往北右转弯时，与阳德兵驾驶的无号牌两轮电动车发生碰撞，造成阳德兵死亡，车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

1、2021年4月23日12时54分，110指挥中心接警，称位于石北工业路上发生搅拌车与电动车碰撞的交通事故，有一人受伤怀疑已死亡。

2、12时56分区管辖交警四中队民警出警处置，按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：交通警情单、接报经过等复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：阳德兵，男，59岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，结论为阳德兵符合巨大钝性暴力作用致严重头胸联合损伤死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番交（司）鉴（法病）字〔2021〕018号）复制件）

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区交警大队和大石街道办事处主要领导带领村书记等相关职能部门负责人到场现场复勘；二是成立事故深度调查组，区应急管理局、区交警大队深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；三是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；四是区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2021年5月7日，金禹公司预付死者阳德兵丧葬费6.38万元，其余赔偿金额正通过司法程序处理。

（证据材料：现场复勘情况表、道路交通事故损害赔偿凭证（〔2021〕第44011312021000130号）等复印件）

（五）事故直接经济损失情况

直接经济损失7.38万元。

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

粤ACJ028号重型特殊结构货车，车主：金禹公司，使用性质：非营运，品牌型号：集瑞联合牌QCC5312GJD656，核载2人，实载1人。行驶证注册登记日期：2019年01月15日，检验有效期至：2022年01月，交强险有效期至2021年12月10日。机动车状态：正常。

（证据材料：肇事车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

（二）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤 ACJ028 号重型特殊结构货车	1、该车外部轮廓：1138cm*255cm*399cm; 2、该车右前部离地 46cm-102cm，由右往左 30cm-60cm 出有明显碰刮痕，且有白色的油漆脱落。
无号牌两轮电动自行车	1、车辆外部轮廓：160cm*60cm*100cm。 2、该车尾部离地 25cm-70cm，宽度 15cm 处有明显碰撞痕，后轮挡泥板有 10cm*27cm 的破裂痕，后座背垫支架后部有 1cm-8cm 的碰擦痕; 3、车辆右侧右前往后与地面有明显摩擦痕，车身支架、后座支架、前部车头篮弯曲变形，前后轮胎爆破。

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第 44011312021000130 号）复印件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	行驶速度	其他
粤 ACJ028 号重型特殊结构货车	合格	合格	不合格	17.2 km/h	--
无号牌两轮电动自行车	合格	合格	合格	15.9k m/h	属于非机动车

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20210400014 号、第（番）YS20210400014-A 号、第（番）YS20210400014-B 号、第（番）YS20210400015 号、第（番）

YS20210400015-A、第（番）YS20210400015-C号复印件）

（四）事故车辆驾驶人情况

1、罗于忠，男，45岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2003年04月14日，有效期至：2031年04月14日止，准驾车型：A2。从业资格：道路运输从业人员从业资格J-货运，有效期至2026年01月15日。

2、阳德兵，男，59岁，汉族，未取得机动车驾驶证。

（证据材料：人员信息、驾驶证、道路运输从业人员从业资格证、信息查询结果单复印件）

（五）驾驶人员测试情况

1、酒精检测情况：

事发后，经办民警抽取罗于忠和阳德兵血液，进行酒精含量检测仪检测，检测结果为罗于忠血液（样品编号：2021-D-1538）未检出乙醇成分，阳德兵血液（样品编号：2021-D-1666）检出乙醇成分，其含量小于5mg/100mL。

（证据材料：司法鉴定意见书（暨大司鉴中心[2021]毒鉴字第D1538号、暨大司鉴中心[2021]毒鉴字第D1666号）复印件）

2、毒品尿检情况：

2021年04月23日经对罗于忠尿液检测，其结果为：吗啡呈阴性、甲基苯丙胺呈阴性、氯胺酮呈阴性、二亚甲基双氧安非他明呈阴性、四氢大麻酚酸呈阴性、可卡因呈阴性。

（现场检测报告书【2021】0000130号复制件）

（六）事故道路情况

1、道路基本情况

现场位于番禺区浦华路车聚轩汽车服务店对开路段即岗西路与石南路交叉口。岗西路该路段为双向六车道，东侧石南路为单方向通行，两车道，西侧为双方向通行单方向一车道。岗西路为南北走向，石南路为东西走向。岗西路、石南路为沥青路面，有路灯。现场路段交通信号方式为交通信号灯、导向箭头标记、道路交通标志、人行横道线。

2、交通设施情况

事故点上游 100 米 G105 国道与石南路交叉口设有施工指示牌，事故点石南路上游 50 米处设有指路标志，事故点位置设有非机动车行驶标志。事故点下游岗西路 30 米处右侧有禁停标志、限速标志、指路标志。

3、设施合理性分析

该路段地面标线存在磨损，存在一定安全隐患。

（七）事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况:

1、罗于忠驾驶性能不合格的机动车时没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其过错行为是事故发生的全部原因。

2、罗于忠的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]及第二十二条第一款[②]的规定。

3、根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

---

①《道路交通安全法》第二十一条规定:“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

②《道路交通安全法》第二十二条第一款规定:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

第九十一条[①]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[②]的规定，罗于忠承担此事故的全部责任，阳德兵无责任。

（证据材料:《道路交通事故认定书》(第 44011312021000013 0 号）复制件）

（八）事故单位情况

金禹公司，于 2021 年 2 月 26 日取得广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101589519779 4，类型：其他有限责任公司，住所：广州市番禺区洛浦街西二村自编 148 号，法定代表人：王冠峰，注册资本：叁仟万元（人民币），成立日期：2012 年 1 月 20 日，营业期限：2012 年 1 月 20 日至长期，经营范围：批发业。

该公司履行安全生产管理职责情况如下：一是建立了安全生产责任制，明确各岗位的安全管理职责，制定了安全管理制度，设置安全管理机构；二是制定了安全培训和教育学习制度，安全部负责定期对驾驶员开展安全教育培训；三是建立了安全生产监督检查制度和隐患排查治理制度，日常开展了安全检查及隐患排查工作；四是建立了从业人员安全管理制度，制定了安全生产作业规程，提出了对从业人员安全作业的要求；五是建立了动态监控管理制度，安装了车载终端，配置了专职监控人员，明确了监控人员岗位职责。

---

①《道路交通安全法实施条例》第九十一条；“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

②《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项：“（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；……。”

2019年7月14日至2021年4月23日期间，金禹运输公司名下车辆违法情况表:

车牌号码	违法次数
粤ACG850	0
粤AS7702、粤AS7712	3
粤AN1982、粤ACT096、粤ADG746、粤AS7738、粤AN3820、粤ABT708	4
粤AN3813、粤ADT735、粤ADZ108、粤ABE388、粤ADY895、粤AS7742、粤AS7735、粤AN3839	5
粤AN3829、粤AN1946、粤AM0952、粤ACE633、粤ADS449	6
粤ACJ487、粤ADE182、粤ABK627 粤AK8972、粤AK8935、粤AP4723、粤AS7701、粤AS7710、粤AS7746、粤AS7750、粤AS7755、粤ADA471、粤ACY716、粤ADS515、粤ADH809、粤ACJ028	7
粤AP4727、粤ABL139、粤ACZ480、粤ACE623、粤ACH216	8
粤AK8988、粤AM0961、粤AM0963、粤AM0966、粤AS7721、粤ADC133、粤ACZ785、粤ACV993、粤ADF215、粤ADR892、粤ADR835、粤ADB602	9
粤AK8960、粤AK8963、粤AS7747、粤ACC920、粤ACQ282、粤ADR810	10
粤AN3833、粤AK8921、粤AK8987、粤AP4722、粤ABV732、粤ACB853、粤ADV192、粤ADC079、粤ACC430、粤ACT915、	11

粤 ACE619、粤 ACY421	
粤 AP4241、粤 ACT872、粤 ACE640、粤 ADE792、粤 ADL010、粤 ACZ412、粤 ACH266、粤 ADE787、粤 ADG538	12
粤 AN3827、粤 AN3835、粤 AK8927、粤 ACV987、粤 ADC138、粤 ADS170、粤 ACH296、粤 ACF108	13
粤 AK8990、粤 AP4720、粤 AS7748、粤 ABZ627、粤 ACT035、粤 ADZ861、粤 ADY210、粤 ADJ502、粤 ACF573、粤 ADE831	14
粤 AP4726、粤 AP4719、粤 ABV702、粤 ACA721、粤 ACV938、粤 ACF063、粤 ADK080	15
粤 AN3826、粤 AM0968、粤 ABL017、粤 ABG151、粤 ADS037、粤 ADW157、粤 ADY271、粤 ADG743 粤 ABT739、粤 ACK301	16
粤 AM0970、粤 AP4725、粤 ACP801、粤 ACH459、粤 ACM975	17
粤 AM0973、粤 AP4702	18
粤 AM0962、粤 AS7730、粤 ADZ588、粤 ABM020	19
粤 ACK223	20
粤 AK8917、粤 ACC779、粤 AM0950、粤 AP4736、粤 AS7760、粤 ACD630	21
粤 AM0960、粤 ADU526、粤 ADV269	22
粤 ABQ965、粤 ABJ852、粤 ACM196、粤 ABG586	23
粤 ADB151	26

89 台车违法信息 10 条以上，占经营性运输车辆总数（140

台）比例为63.57%，超过5%。

（证据材料:《营业执照》、运输车辆违章情况核查表复制件）

（九）勤务安排及落实情况

经核查，事故发生路段的当班勤务管理（23日2班勤务：上午09时00分至次日09时00分）分别由四中队民警潘冠南、樊炳坤负责。其中，潘冠南驾驶粤A4209警车负责辖区内接处警工作。3班勤共执罚6宗交通违法行为（B版），执罚车辆均为摩托车；处理交通事故3宗；巡逻35公里，潘冠南驾驶粤A4209警车负责辖区内接处警工作。

（十）交通安全宣传教育工作开展情况

区交警大队五进宣传员每月不定期至辖区、相关企业进行交通安全宣传，授课，派发传单。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

经调查认定，罗于忠驾驶性能不合格（灯光系统：车顶左右侧示廓灯不亮，左后行车灯不亮，右后行车灯不全亮，右后雾灯不亮，左边第二个示廓灯缺失，左边第三个示廓灯不亮，右边第一、二、三个示廓灯不亮）的机动车时没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，其过错行为是事故发生的全部原因。

（二）事故性质

经事故调查组通过调查和综合分析认定，该起事故是一

起一般道路交通责任事故。

四、事故单位存在问题

金禹公司，违反了《安全生产法》第三十八条第一款[①]规定，未将事故隐患排查治理情况如实记录。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）追究相关人员的刑事责任

罗于忠，金禹公司驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年6月27日被公安机关立案侦查。

（二）给予行政处罚的单位（1个）

金禹公司，依据《安全生产法》第九十四条第（五）项[②]规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）给予行政处罚人员（1人）

罗于忠，金禹公司驾驶员，因对本起事故负全部责任，交警部门拟给予其吊销驾驶证并两年内不能重新取得的行政处罚。

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员（3人）

1、**庞德茂**，群众，金禹公司安全主管，未督促安全管理人员如实记录事故隐患排查治理情况，未对企业车辆违章情况进行有效管理，导致车辆违章次数多，建议由金禹公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

---

①《安全生产法》第三十八条第一款规定："生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。"

②《安全生产法》第九十四条第（五）项规定："生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；……。"

2、**刘从建**，群众，金禹公司安全管理人员，未如实记录隐患排查治理情况，建议由金禹公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

3、**吴利礼**，群众，金禹公司车队长，未对企业车辆违章情况进行有效管理，导致车辆违章次数多，建议由金禹公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真汲取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）区交通运输管理部门要举一反三，加强普运行业监管工作，督促管辖货运企业落实安全生产主体责任，按规定做好车辆技术管理、安全生产技能岗前培训、年度培训和考核、开展安全隐患排查整治、安装使用卫星定位装置和落实盲区警示动态监控等工作。事故发生地行业主管部门要依据《广东省货运行业乱象专项整治工作方案》加强重点货运源头监管，督促货源单位加强司机、计重员、装载员培训和管理，对不按规定进行装载培训、登记记录的，要依法严肃处理。对不按车辆限重配载的违法行为，移交属地交通执法部门严格依法查处。

（二）区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、

超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质、安全教育情况等开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

（三）区住建局要进一步强化行业监管，落实源头治理。一是要督促有关企业落实安全生产主体责任，切实加强安全管理，举一反三，加强对搅拌车等建筑运输车辆管理人员及驾驶员的安全管理教育，杜绝类似事故发生。二是强化监督检查，深入企业查违规挂靠、挂而不管等安全漏洞，同时深入建筑运输车辆源头装载点，切实加强装载源头监管，有效遏制超限超载行为。三是加强联合执法检查，加大多部门联动执法检查频次，在建筑运输车辆交通安全管理上实现齐抓共管。

（四）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，盲区动态警示，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。针对该路段地面标线存在磨

损，存在一定安全隐患，将对其进行翻新处理。

（五）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。严格执行隐患排查治理制度并如实记录隐患排查治理情况，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：　番禺区岗西路石中一路南410米处“4·23”亡人交通事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区岗西路石中一路南410米处
“4·23”亡人交通事故调查处理组
2021年8月5日